

권 고

제 목 ♠♠♠♠사업 관련 주주사 권한행사 소홀

관 계 부 서 OOOOOO처(A국 현지법인)

조 치 부 서 OOOOOO처(A국 현지법인)

내 용

1. 업무 실태 및 판단기준

공동운영사는 주주사인 XXXXX사 및 ▷▷▷사와 체결한 운영계약에 따라 공동운영사의 시설 및 운영에 필요한 각종 계약을 체결할 권한을 가진다.

이와 관련하여 공동운영사는 미화 x백만 달러를 초과하는 계약¹⁾을 체결 하려는 경우 개별 주주사의 승인을 득해야 하나, 그 외의 계약은 공동운영사의 단독 승인으로 계약을 체결하는 것이 가능하다.

한편, XXXXX사가 공동운영사의 계약체결 절차에 관여할 수 있는 경우는 입찰위원회²⁾에서 위원으로 참석하여 의견을 제시하거나, 미화 x백만 달러 초과 계약체결 시 주주사 승인 행위를 거치도록 한 경우, 그리고 계약 및 구매 검토 위원회(이하 “검토위원회”라 한다) 등 각종 자문기구를 활용하여 계약체결 전후로 해당 계약 및 계약 일반에 관한 사항에 대해 의견을 개진할 수 있으며, 운영계약 제8조에 따라 설치된 이사회 자문기구의 종류 및 역할은 아래 [표 1]과 같다.

1) 운영계약 제11조 “Contractors and Suppliers”

2) 입찰위원회는 운영계약 제11.2조 (a)에 근거한 위원회로, 이사회 자문기구인 구매 및 계약 검토위원회와는 구별되며, 개별 계약의 입찰계획, 낙찰자 선정 방식 등을 정하는 공동운영사의 회의기구

[표 1] 이사회 자문기구 종류 및 역할

종 류	역할(기능)
기술위원회(Technical Committee)	개발 계획, 계약 등에서 필요한 기술적 사항에 대한 자문, 협의
재무위원회(Finance Committee)	회계 절차 및 지침 수립 등 회계와 관련된 자문, 협의
공급조정위원회 (Supply Coordination Committee)	원유 공급 및 운영과 관련된 문제 및 해결방안 자문, 협의
계약 및 구매 검토위원회 (Contract and Purchase Committee)	모든 계약 및 구매 활동에 대한 검토, 자문 및 협의

자료: ♠♠♠♠사업 운영계약 내용 재구성

특히 검토위원회에서는 공동운영사의 계약관련 업무의 전반적인 부분을 다룰 수 있으므로 계약체결 전·후로 계약과 관련된 문제 제기, 개선점, 성과 등 다양한 논의를 할 수 있으며, 해당 위원회는 운영계약에 따라 최소 6개월마다 1회 개최하도록 규정³⁾하고 있는바, XXXXX사는 공동운영사 계약업무의 적정성이 저하되는 것을 방지하기 위해 부여된 의견 개선 권한을 적극 활용하는 것이 바람직하다.

또한, XXXXX사는 주주사로서 운영계약 상에 규정되어 있는 주주사로서의 권한을 최대한 활용하여 해당 계약이 적절한 절차에 따라 진행되었는지 확인하고, 과업 목적 달성에 효과적이었는지 검토하여야 한다. 아울러, 계약체결과 관련하여 반복적인 문제가 발생하는 경우 향후 계약체결 시 유사한 문제가 발생하지 않도록 개선을 요구하는 것이 바람직하다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재까지 공동운영사가 체결한 계약들을 살펴보면, 아래 [표 2]와 같이 계약관리에 있어서 미흡한 사례들이 반복해서 발생하는 것을 확인할 수 있었다.

3) Operating Agreement Schedule 3 Part IV, “Contract and Purchase Review Committee Terms of Reference” 제2조(Duties)

[표 2] 공동운영사의 계약 관리 미흡 주요 사례

유 형	계 약 건 명
입찰가 대비 계약금액 상승	♣♣♣♣ 사업 CCC 생산설비 보강 계약(yyyy년) EPC Phase II Engineering Study(yyyy년) ♣♣♣♣ 사업 추가 MPP 및 WISP 설치공사 계약(yyyy년)
입찰계획 주주사 승인 이후 과업내용 추가·변경	♣♣♣♣ 사업 CCC 생산설비 보강 계약(yyyy년) ♣♣♣♣ 사업 Well Tie-in 계약변경(yyyy년) ♣♣♣♣ 사업 Phase II & III 탄성파 병합 재처리 작업(yyyy년)
계약기간 만료 후 계약연장 또는 계속 활용이 필요한 영역의 종료 이후 신규계약 체결	♣♣♣♣ 사업 기술지원 용역(TSA) 연장(yyyy년) ♣♣♣♣ 사업 GESA 계약 체결(2025년)

자료: OOOOO처 과거문서 및 XXXXXX사 제출자료 재구성

XXXXXX사는 이러한 문제를 개선하기 위해 운영계약에 규정된 검토위원회를 통해 의견을 개진했어야 하나 아래 [표 3]과 같이 검토위원회 개최는 감사일 현재까지 단 한 번에 그쳤으며, 이후 검토위원회의 개최 요구 등은 미흡했던 것으로 확인되었다.

[표 3] 자문기구 개최 현황(yyyy년~2025년 6월)

종 류	개최 현황
기술위원회(Technical Committee)	- 13회 개최(2회/연) - 14차 위원회(yyyy. x .xx.)~24차 위원회(yyyy. x. xx.)
재무위원회(Finance Committee)	- 17회 개최(3회/연) - 14차 위원회(yyyy. x. x.)~30차 위원회(yyyy. x. xx.)
공급조정위원회 (Supply Coordination Committee)	- 8회 개최(1회/연) - 3차 위원회(yyyy. x. xx.)~10차 위원회(yyyy. xx. xx.)
계약 및 구매 검토 위원회 (Contract and Purchase Committee)	- 1회 개최 - yyyy년 체결계약 및 yyyy년 입찰 계획 검토(yyyy. x. xx.)

자료: OOOOO처 과거문서 및 XXXXXX사 제출자료 재구성

관계부서 의견 및 검토결과 A국 현지법인은 Business Plan을 통해 연간 계약 및 구매 계획을 확인·검토하고 있고, 워크숍, 계약위원회, 이메일 또는 공문 등을 통해 개별 계약 및 계약 일반사항에 대해 검토 및 피드백이 반영되도록 하고 있다고 답변하였다.

그러나, 검토위원회는 운영계약에서 역할과 임무를 명시하고 있고, 최소 6개월에 1회는 개최하도록 규정하고 있다는 점에서 A국 현지법인에서 주장하는 계약 관련 의견 전달 방식과는 본질적인 차이가 있다. 더욱이 검토위원회는 이사회 자문기구로 이사회에서 의제로 다룰 수 있으므로 공식적인 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 구조이며, 주주사의 권한으로 검토위원회 개최를 할 수 있음에도 다른 창구를 통해 의견 개진을 할 수 있다고 하여 본래의 권한을 행사하지 아니한 것이 정당화 될 수 없다.

조치할 사항 A국 현지법인 파견직원 최고책임자는 과거 체결한 계약 및 앞으로 추진할 입찰계획 등을 검토하고 개선 의견을 개진할 수 있도록 계약 및 구매 검토위원회의 주기적 개최를 공동운영사에 요구하기 바랍니다.(권고)